

telefono
fax
e-mail

Stabile amministrativo 2
Viale Stefano Franscini 17
091 814 38 60
091 814 37 67
091 814 44 12
dt-dstm@ti.ch

Funzionario
incaricato

R. De Gottardi

telefono
e-mail

091 814 38 61
riccardo.degottardi@ti.ch

I-PM-LZ		
2 3. JULI 2008		
Auftrags- kontrolle		
	Orig	K
L		
Stv		
TI		
LK		
GF	2	
ZA		
IU		
FK		
FG		
FI		
BU		
FU		

Contract Nr. 0400 - 2008 - 0060

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento del territorio

Oog. FW-PM
Kopie GP
FR-Höngg.

Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità
6501 Bellinzona

Vedi elenco destinatari

Bellinzona
15 luglio 2008

Ns. riferimento

Vs. riferimento

Progetto FMV: Accordo tra Cantone Ticino – FFS – Municipio di Stabio

Egregi signori,

ci preghiamo trasmettervi per i vostri atti un esemplare dell'Accordo in oggetto ratificato da tutte le parti interessate.

Con i più cordiali saluti.

Il Direttore della Divisione dello
sviluppo territoriale e della mobilità

Riccardo De Gottardi

Destinatari:

- Ufficio federale dei trasporti, Sezione autorizzazioni I, signor D. Gozzer, Mühlestrasse 6 3003 Berna
- Ferrovie federali svizzere FFS, Divisione Infrastruttura, signor H. Hess, Hochschulstrasse 6, 3000 Berna 65
- Municipio del Comune di 6855 Stabio

ACCORDO

Fra

le **Ferrovie federali svizzere FFS**, Berna
(rappr. dalla Divisione Infrastruttura),

in seguito FFS,

la **Repubblica e Cantone Ticino**, Bellinzona
(rappr. dal Consiglio di Stato)

in seguito Cantone, e

il **Comune di Stabio**
(rappr. dal suo Municipio)

in seguito Comune,

premesso che

- a) nell'ambito della procedura di approvazione del progetto FMV sono emersi diversi problemi che coinvolgono il Comune di Stabio, che ha presentato opposizione al progetto. In particolare, nella sua opposizione, il Comune ha sollevato dei problemi attinenti
 - alle immissioni (rumore, vibrazioni),
 - alla presenza di sostanze inquinanti nel suolo,
 - alla necessità di realizzare un sottopasso per via Puntasei e una rotonda all'incrocio fra questa strada e quella cantonale,
 - all'opportunità di un sottopasso ciclabile e pedonale per permettere un attraversamento sicuro di via Gaggiolo in corrispondenza dell'accesso alla stazione,
 - al conflitto tra il tracciato della linea FMV e l'elettrodotto AMS Mendrisio-Stabio-Gerrette;
- b) successivamente il Comune ha eccepito il conflitto esistente fra il previsto sottopasso di via Vite e l'urbanizzazione della zona industriale ovest;
- c) questi problemi sono stati discussi nel corso di diversi incontri;
- d) a seguito di questi incontri e degli accertamenti eseguiti dopo la pubblicazione del progetto, è stato appurato che
 - aa) le immissioni previste nel progetto rispettano i limiti vigenti, ma che una verifica dopo la messa in esercizio della linea è auspicabile per

tranquillizzare la popolazione e quindi ai fini dell'accettazione del progetto; circa il rumore nella fase di cantiere, si riconosce l'opportunità che la popolazione possa rivolgersi ad un responsabile per i reclami;

- bb)* occorre appurare l'estensione, la natura e se necessario l'origine degli inquinanti riscontrati nel suolo, in modo da adottare le misure necessarie;
 - cc)* la realizzazione del sottopasso di via Puntasei e della rotonda all'incrocio con la strada cantonale sono necessarie per assicurare una buona accessibilità della zona industriale est e completare la strada di servizio alla zona industriale di importanza regionale, nonché a migliorarne l'urbanizzazione, come riconosciuto dal Comune che si è di principio dichiarato disposto a partecipare al finanziamento dell'opera;
 - dd)* alla soppressione del sottopasso di via Vite e alla sua sostituzione con un passaggio a livello si oppongono motivi di tecnica ferroviaria. Con le FFS si esaminerà la possibilità di eventualmente realizzare il sottopasso in altra posizione se richiesto dal Comune (cfr. punto b.);
 - ee)* la realizzazione di un sottopasso pedonale e ciclabile per l'accesso alla stazione ferroviaria di Stabio è sconsigliata dall'Ufficio prevenzione infortuni (perizia del 17.4.2008);
 - ff)* l'elettrodotto è effettivamente in conflitto con la linea e dovrà essere spostato;
 - gg)* vista la documentazione e considerate tutte le circostanze, alla luce delle leggi e dei principi di diritto applicabili, la definizione di chi dovrà sopportare l'onere dello spostamento dell'elettrodotto ed in quale misura è suscettibile di dar luogo ad una controversia giudiziaria, nell'ambito della quale ognuna delle parti ritiene di poter vantare argomenti validi; in ogni caso, è certo che il rischio di causa per la parte soccombente è elevato, cosicché si reputa giudizioso ricercare dall'inizio una soluzione bonale;
 - hh)* i costi di questo spostamento non sono ancora noti, essendo necessario allestire un progetto di dettaglio;
- e) occorre siglare già adesso un accordo su tutti i punti di contestazione onde superare l'opposizione formulata dal Comune contro il progetto FMV;
 - f) è pure opportuno addivenire subito ad un accordo per evitare di aprire un contenzioso lungo e difficile, dall'esito incerto per ognuna delle parti coinvolte, sulla ripartizione delle spese per gli interventi sopra citati;
 - g) il riparto delle spese relative alla stazione di Stabio ed ai suoi accessi sarà invece oggetto di una specifica procedura, ai sensi della legge cantonale specifica;

si stabilisce il seguente accordo:

1. Le premesse formano parte integrante dell'accordo.
2. Il Comune di Stabio ritira l'opposizione al progetto FMV.
3. Dopo la messa in esercizio dell'opera, se la richiesta sarà confermata dal Municipio, saranno eseguite delle misurazioni di verifica per quanto concerne l'inquinamento fonico.
 - 3.1 Su richiesta del Comune le misurazioni saranno ripetute dieci anni dopo la messa in esercizio dell'opera.
 - 3.2. Per il rumore nella fase di costruzione, le FFS nomineranno un responsabile per i reclami.
4. Le FFS si impegnano a verificare l'estensione, la composizione e se necessario l'origine dei prodotti inquinanti ai punti FMV3, FMV4 e FMV5, adottando le misure necessarie sulla base di tali verifiche (cfr. Relazione geologica definitiva, pag. 117 e ss.).
5. Il sottopasso di via Puntasei e la rotonda all'incrocio tra via Puntasei e la strada cantonale saranno inseriti nel progetto FMV e realizzati contestualmente al raddoppio della linea; i costi dell'opera sono assunti dal progetto FMV.
6. Il Cantone assicura inoltre un contributo del 10%, ai sensi della legge per l'innovazione economica, per la completazione dell'urbanizzazione della zona industriale est, d'importanza regionale, dalla via Gaggiolo in corrispondenza del Punto Franco (rotonda compresa) all'esistente strada industriale (comprendendo il sottopasso di via Puntasei e il raccordo stradale inserito nel progetto FMV).
7. Se richiesto dal Comune, entro 30 giorni dall'emanazione della decisione di approvazione dei piani e al più tardi entro il 30 settembre 2008, si verificherà la possibilità di realizzare un sottopasso in posizione più idonea in rapporto alle esigenze del piano regolatore comunale e in sostituzione di quello progettato su via Vite.
8. L'attraversamento della via Gaggiolo in prossimità dell'accesso alla stazione di Stabio viene regolato conformemente al progetto mediante impianto semaforico. Il Cantone si impegna tuttavia, d'intesa con il Comune, a verificare la sicurezza e la funzionalità di questa soluzione dopo l'inizio dell'esercizio ferroviario; nel caso in cui si rilevassero dei problemi il Cantone si impegna a valutare ed approfondire altre soluzioni col Comune, ed in particolare la formazione di un sottopasso ciclabile e pedonale.

9. L'elettrodotto sarà spostato nell'ambito del progetto FMV; il progetto per lo spostamento sarà allestito d'intesa con il Municipio.
- 9.1 I costi di spostamento saranno a carico del progetto FMV nella misura dei 2/3 e del Comune nella misura di 1/3, riservato il punto 9.2.
- 9.2 La quota di cui al punto 9.1 a carico del Comune per lo spostamento dell'elettrodotto è aumentata, per tenere equamente in considerazione il risparmio del Comune nell'urbanizzazione della zona industriale est, nella misura di 1/3 dei maggiori costi per la realizzazione della rotonda e del sottopasso su via Puntasei; l'importo così ottenuto sarà però ancora ridotto del sussidio cantonale di cui al punto 6.
10. Le parti convengono che la quota a carico del Comune sarà definitivamente stabilita *de aequo et bono* da un collegio arbitrale composto dagli avvocati Fabio Taborelli, Claudio Cereghetti e da un presidente nominato dal Dipartimento del territorio.
- 10.1 Il collegio arbitrale sarà chiamato a stabilire, sulla base di una ricapitolazione dei costi allestita dalle FFS, un primo riparto dei costi sulla base dei progetti definitivi e dei relativi preventivi (+/- 10%); il riparto definitivo sarà invece stabilito a consuntivo.
- 10.2 Contestualmente al riparto delle spese il collegio arbitrale stabilirà un piano di versamento sulla base di una proposta allestita dalle FFS che terrà conto del seguente principio:
 - 45% dei costi ad inizio lavori;
 - 45% al termine dei lavori;
 - 10% entro un anno dal collaudo dell'elettrodotto.
- 10.3 Le spese della procedura arbitrale saranno assunte in ragione di 1/3 dal Comune e di 2/3 dal progetto FMV.
11. La validità del presente accordo, per quanto attiene agli aspetti progettuali, è subordinata alla ratifica dell'Ufficio federale dei trasporti, nell'ambito della decisione sull'approvazione dei piani.

Il presente Accordo è ratificato dal Consiglio di Stato mediante risoluzione governativa no. **3286** del **24 GIU. 2008**

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente:
Marco Borradori



Il Cancelliere:
Giampiero Gianella



Per le FFS

Il Direttore Divisione Infrastruttura:
Hans-Jörg Hess



Il Capo Settore Fahrweg:
Georg Schmalz



Per il Municipio di Stabio

Il Sindaco:
Davide Socchi



Il Segretario:
Claudio Currenti

